

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1754/2531	นายนิคม อรุณสุวรรณกร	โจทก์
	ผู้ประกัน	โจทก์
	นายเลียง แซ่ภู่	โจทก์
	นายเฉลิมชัย พิพัฒน์พิทยากุล กับพวก	
		จำเลย
	นายเลียง แซ่ภู่ ผู้ประกัน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 15, มาตรา 119
ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า ผู้ประกันฎีกา มีเหตุที่ศาลฎีกาจะลดจำนวนค่าปรับลงได้อีก โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ พนักงานอัยการจังหวัดสงขลาได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 79)

กรณีเป็นชั้นผิดสัญญาประกัน

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยทั้งสองชั่วคราวในระหว่างพิจารณา ตีราคาประกันคนละ 100,000 บาทโดยมีนายเลียง แซ่ภู่ เป็นผู้ประกัน ในวันนัดพร้อมและนัดฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยทั้งสองและผู้ประกันไม่มาศาลโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง ศาลชั้นต้นถือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันจึงมีคำสั่งให้ปรับผู้ประกันตามสัญญาประกัน ต่อมาผู้ประกันยื่นคำร้องลงวันที่ 13 สิงหาคม 2530 ขอลดหย่อนค่าปรับโดยอ้างว่าสำคัญผิด ไม่เข้าใจกระบวนการพิจารณาคดีของศาลและมีการศึกษาน้อยและเป็นพี่ชายของจำเลย เชื่อว่าจำเลยจะไม่หลบหนี ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง

ให้ลดค่าปรับ คงปรับเพียง 75,000 บาท และวันที่ 11 กันยายน 2530 ผู้ประกันได้ยื่นคำร้องขอให้ลดค่าปรับลงอีกและขอขยายเวลาชำระค่าปรับ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าไม่มีเหตุสมควรลดค่าปรับแต่มีเหตุสมควรขยายเวลาชำระค่าปรับ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับนายเลียง แซ่ภู่ผู้ประกันห้าหมื่นบาท นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำสั่งของศาลชั้นต้นผู้ประกันฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 77,76)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทูละการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องทูละการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ